

Leyes, normas y DDHH

Francisco Villamil

Política Mundial

UC3M, segundo cuatrimestre, 2025–2026

Hoy

- Derecho internacional: fuentes, tipos y cumplimiento
- Normas internacionales y cómo se difunden
- Derechos humanos (DDHH): historia y régimen internacional
- Responsabilidad de Proteger (R2P) y tensión soberanía/DDHH
- Mecanismos de rendición de cuentas: CPI, CEDH y justicia transicional

Derecho internacional

¿Qué es el derecho internacional?

- Conjunto de **normas vinculantes** que regulan las relaciones entre Estados (y otros actores)

¿Qué es el derecho internacional?

- Conjunto de **normas vinculantes** que regulan las relaciones entre Estados (y otros actores)
- Dos fuentes principales:
 - **Costumbre:** práctica aceptada como obligación legal (ej. inmunidad diplomática)
 - **Tratados:** acuerdos negociados y ratificados por los Estados (ej. Convenciones de Ginebra)

¿Qué es el derecho internacional?

- Conjunto de **normas vinculantes** que regulan las relaciones entre Estados (y otros actores)
- Dos fuentes principales:
 - **Costumbre:** práctica aceptada como obligación legal (ej. inmunidad diplomática)
 - **Tratados:** acuerdos negociados y ratificados por los Estados (ej. Convenciones de Ginebra)
- No hay una autoridad central que lo haga cumplir
 - Principio de *autoayuda* (*self-help*)

¿Derecho duro o derecho blando?

	Derecho duro	Derecho blando
Obligación	Alta: vincula legalmente	Baja: aspiracional
Precisión	Alta: reglas detalladas	Baja: términos vagos
Delegación	Alta: tribunales independientes	Baja: sin terceros
Ejemplo	Convenciones de Ginebra	Declaración Universal

¿Derecho duro o derecho blando?

	Derecho duro	Derecho blando
Obligación	Alta: vincula legalmente	Baja: aspiracional
Precisión	Alta: reglas detalladas	Baja: términos vagos
Delegación	Alta: tribunales independientes	Baja: sin terceros
Ejemplo	Convenciones de Ginebra	Declaración Universal

El derecho blando no es un fracaso — es a menudo un primer paso

¿Por qué cumplen los Estados?

- **Los beneficios de la cooperación** son reales y tangibles
 - Comercio, transporte aéreo, correos, diplomacia...

¿Por qué cumplen los Estados?

- **Los beneficios de la cooperación** son reales y tangibles
 - Comercio, transporte aéreo, correos, diplomacia...
- **Reciprocidad:** si yo no cumplo, tú tampoco cumples
 - Ej. trato a prisioneros de guerra: Convenciones de Ginebra

¿Por qué cumplen los Estados?

- **Los beneficios de la cooperación** son reales y tangibles
 - Comercio, transporte aéreo, correos, diplomacia...
- **Reciprocidad:** si yo no cumplo, tú tampoco cumples
 - Ej. trato a prisioneros de guerra: Convenciones de Ginebra
- **Reputación:** violar las reglas tiene costes a largo plazo

¿Por qué cumplen los Estados?

- **Los beneficios de la cooperación** son reales y tangibles
 - Comercio, transporte aéreo, correos, diplomacia...
- **Reciprocidad:** si yo no cumplo, tú tampoco cumples
 - Ej. trato a prisioneros de guerra: Convenciones de Ginebra
- **Reputación:** violar las reglas tiene costes a largo plazo
- **Tribunales y grupos domésticos** que presionan desde dentro
 - Los tratados crean *circunscripciones de cumplimiento*

¿Cumpliríais un acuerdo si nadie pudiera obligaros a ello?

../img/geneva_convention.jpg

Normas internacionales

Normas: ¿qué son y cómo funcionan?

- **Normas:** estándares de comportamiento que una comunidad considera apropiados

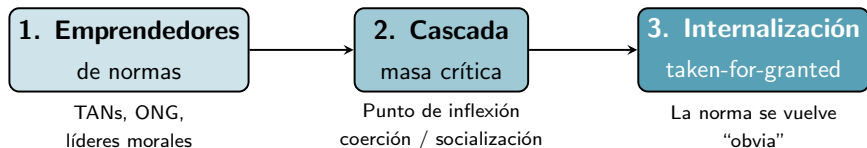
Normas: ¿qué son y cómo funcionan?

- **Normas:** estándares de comportamiento que una comunidad considera apropiados
- No son leyes — pero condicionan las acciones de los Estados
 - La violación exige *justificación*
 - La censura de otros revela la norma

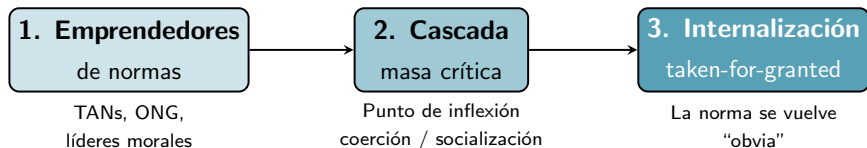
Normas: ¿qué son y cómo funcionan?

- **Normas:** estándares de comportamiento que una comunidad considera apropiados
- No son leyes — pero condicionan las acciones de los Estados
 - La violación exige *justificación*
 - La censura de otros revela la norma
- Tres tipos:
 - **Constitutivas:** definen quién es un actor legítimo
 - **Procedimentales:** cómo tomar decisiones colectivas
 - **Reguladoras:** cómo comportarse en las interacciones

El ciclo de vida de las normas



El ciclo de vida de las normas



Finnemore & Sikkink (1998)

Redes transnacionales de activismo (TANs)

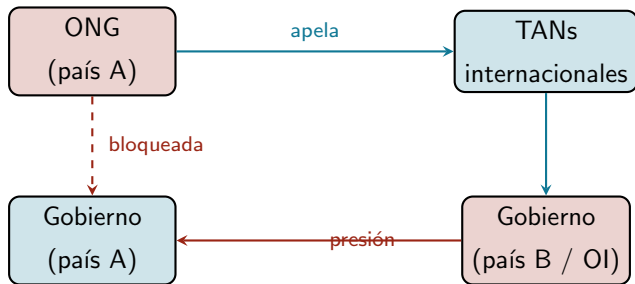
¿Qué son?

- Redes de activistas y ONG en varios países
- Objetivos: derechos humanos, medio ambiente, justicia económica...
- Actores: ONG, fundaciones, medios, sindicatos, iglesias

¿Qué hacen?

- **Emprendedores de normas:** enmarcar y difundir
- **Avalistas:** informar a legisladores antes del acuerdo
- **Monitores:** vigilar el cumplimiento
- *Naming & shaming*

El modelo “bumerán”



Keck & Sikkink (1998)

¿Puedes pensar en una norma que esté hoy
en la primera fase — la de los emprendedores de normas?

Derechos humanos

../img/udhr_signing.jpg

¿Qué son los derechos humanos?

- Derechos que todo individuo posee **por el hecho de ser humano**
- Universales: independientes de la nacionalidad, grupo o estatus

¿Qué son los derechos humanos?

- Derechos que todo individuo posee **por el hecho de ser humano**
- Universales: independientes de la nacionalidad, grupo o estatus
- Tres “generaciones” de derechos:
 - **1ª gen.:** civiles y políticos (Locke, Ilustración) — libertad de expresión, proceso justo, no tortura
 - **2ª gen.:** económicos, sociales, culturales (s. XIX) — trabajo, educación, salud
 - **3ª gen.:** solidaridad y desarrollo (descolonización) — autodeterminación, medio ambiente

El régimen internacional de DDHH

Año	Instrumento	Tipo
1948	Declaración Universal de DDHH (DUDH)	Blando
1948	Convención sobre el Genocidio	Duro
1966/76	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)	Duro
1966/76	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI-DESC)	Duro
1984	Convención contra la Tortura (CAT)	Duro
1998/2002	Estatuto de Roma / Corte Penal Internacional (CPI)	Duro

¿Son universales los DDHH?

A favor

- La dignidad humana trasciende culturas
- Los DDHH surgen del horror del Holocausto
- Aprobados por la casi totalidad de los Estados

Contra

- Origen occidental / liberal
- “Valores asiáticos”:
comunidad > individuo
- Instrumento de interferencia política

¿Son universales los DDHH?

A favor

- La dignidad humana trasciende culturas
- Los DDHH surgen del horror del Holocausto
- Aprobados por la casi totalidad de los Estados

Contra

- Origen occidental / liberal
- “Valores asiáticos”:
comunidad > individuo
- Instrumento de interferencia política

Los DDHH son un **campo de batalla político**, no solo un principio moral

¿Por qué violan derechos los Estados?

- **Falta de capacidad:** no pueden garantizar los derechos aunque quieran

¿Por qué violan derechos los Estados?

- **Falta de capacidad:** no pueden garantizar los derechos aunque quieran
- **Seguridad nacional:** la represión como respuesta a amenazas (reales o percibidas)
 - EE.UU.: internamiento de japoneses-americanos (1942), Abu Ghraib (2004)

¿Por qué violan derechos los Estados?

- **Falta de capacidad:** no pueden garantizar los derechos aunque quieran
- **Seguridad nacional:** la represión como respuesta a amenazas (reales o percibidas)
 - EE.UU.: internamiento de japoneses-americanos (1942), Abu Ghraib (2004)
- **Supervivencia del régimen:** reprimir a la oposición para mantenerse en el poder
 - Argentina: “Guerra Sucia” (1976–83) – 10.000 desaparecidos
 - Ruanda: genocidio tutsi (1994) – 800.000 muertos en 100 días

¿Por qué firman los acuerdos de DDHH?

- **Compromiso sincero:** algunos gobiernos genuinamente creen en los derechos

¿Por qué firman los acuerdos de DDHH?

- **Compromiso sincero:** algunos gobiernos genuinamente creen en los derechos
- **Bloquear retrocesos** (Moravcsik): los gobiernos democratizantes se “atan” para impedir regresiones futuras
 - Las democracias nuevas firman más tratados que las consolidadas

¿Por qué firman los acuerdos de DDHH?

- **Compromiso sincero:** algunos gobiernos genuinamente creen en los derechos
- **Bloquear retrocesos** (Moravcsik): los gobiernos democratizantes se “atan” para impedir regresiones futuras
 - Las democracias nuevas firman más tratados que las consolidadas
- **Señalización:** aparentar cumplimiento sin cambiar conducta
 - “Valor expresivo” — firma para ganar reputación internacional

¿Por qué firman los acuerdos de DDHH?

- **Compromiso sincero:** algunos gobiernos genuinamente creen en los derechos
- **Bloquear retrocesos** (Moravcsik): los gobiernos democratizantes se “atan” para impedir regresiones futuras
 - Las democracias nuevas firman más tratados que las consolidadas
- **Señalización:** aparentar cumplimiento sin cambiar conducta
 - “Valor expresivo” — firma para ganar reputación internacional
- **Condicionalidad:** firmar para recibir ayuda, acceso a la UE...

¿Funciona el derecho internacional de DDHH?

- El vaso está **medio lleno y medio vacío**

¿Funciona el derecho internacional de DDHH?

- El vaso está **medio lleno y medio vacío**
- Las violaciones masivas siguen ocurriendo
 - La forma más mortífera de violencia hoy: *gobiernos contra sus propios ciudadanos*

¿Funciona el derecho internacional de DDHH?

- El vaso está **medio lleno y medio vacío**
- Las violaciones masivas siguen ocurriendo
 - La forma más mortífera de violencia hoy: *gobiernos contra sus propios ciudadanos*
- Pero hay evidencia de mejora condicionada:
 - Los tratados funcionan *si* hay tribunales domésticos fuertes
 - Los tratados funcionan *si* hay muchas ONG activas
 - El largo plazo: el ejemplo de Helsinki (1975) y la caída del comunismo

Si los tratados de DDHH no siempre mejoran el comportamiento
de los Estados,
¿sirve de algo firmarlos?

Responsabilidad de Proteger (R2P)

../img/rwanda_genocide.jpg

La Responsabilidad de Proteger (R2P)

- Impulsada por el fracaso de Ruanda (1994) y Kosovo (1999)

La Responsabilidad de Proteger (R2P)

- Impulsada por el fracaso de Ruanda (1994) y Kosovo (1999)
- La Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía del Estado (2001): la soberanía conlleva **responsabilidad**

La Responsabilidad de Proteger (R2P)

- Impulsada por el fracaso de Ruanda (1994) y Kosovo (1999)
- La Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía del Estado (2001): la soberanía conlleva **responsabilidad**
- Si un Estado no puede o no quiere proteger a su población:
 - La responsabilidad *recae* en la comunidad internacional
 - Intervención militar como último recurso

La Responsabilidad de Proteger (R2P)

- Impulsada por el fracaso de Ruanda (1994) y Kosovo (1999)
- La Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía del Estado (2001): la soberanía conlleva **responsabilidad**
- Si un Estado no puede o no quiere proteger a su población:
 - La responsabilidad *recae* en la comunidad internacional
 - Intervención militar como último recurso
- Aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2006

R2P en la práctica: ¿funciona?

Aplicada

- Libia (2011): OTAN interviene con mandato del CS-ONU
- Sudán del Sur, Mali: misiones de paz

Bloqueada

- Siria: veto ruso y chino en el CS-ONU
- Yemen, Myanmar: intervención no autorizada
- Gaza: debate abierto (2023–)

R2P en la práctica: ¿funciona?

Aplicada

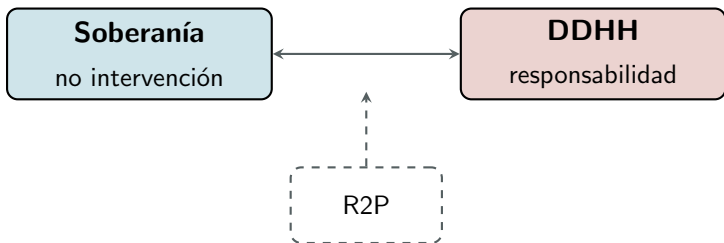
- Libia (2011): OTAN interviene con mandato del CS-ONU
- Sudán del Sur, Mali: misiones de paz

Bloqueada

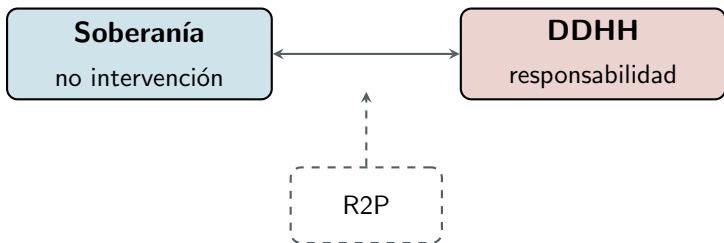
- Siria: veto ruso y chino en el CS-ONU
- Yemen, Myanmar: intervención no autorizada
- Gaza: debate abierto (2023–)

El poder de veto sigue siendo el principal obstáculo

El dilema: soberanía vs. derechos humanos

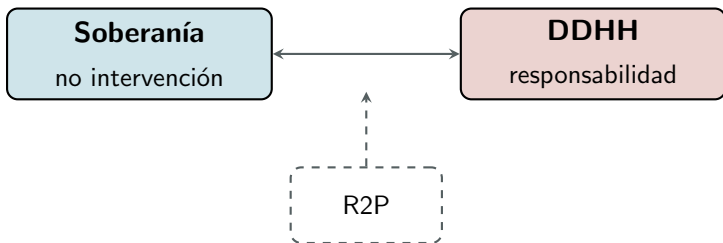


El dilema: soberanía vs. derechos humanos



- ¿Tiene la comunidad internacional derecho a intervenir en asuntos internos?

El dilema: soberanía vs. derechos humanos



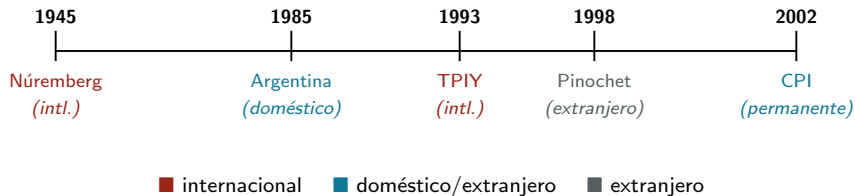
- ¿Tiene la comunidad internacional derecho a intervenir en asuntos internos?
- ¿Quién decide cuándo se supera el umbral?

Mecanismos de rendición de cuentas:

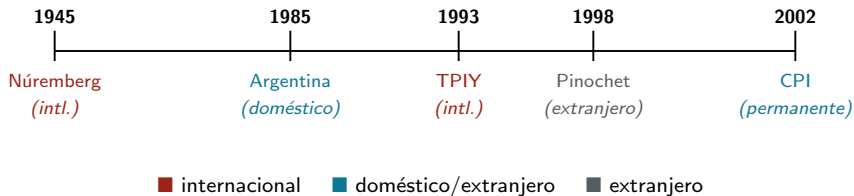
CPI · CEDH · Justicia transicional



De Núremberg a la CPI: el arco histórico



De Núremberg a la CPI: el arco histórico



Cada hito expande la norma: más actores, más tipos de delitos, más jurisdicciones

La Cascada de Justicia

- Una nueva **norma internacional**: la responsabilidad **criminal individual**
 - Los líderes son personalmente responsables de las violaciones de DDHH

La Cascada de Justicia

- Una nueva **norma internacional**: la responsabilidad **criminal individual**
 - Los líderes son personalmente responsables de las violaciones de DDHH
- Tres tipos de tribunales que la aplican:
 - **Domésticos**: el país juzga sus propias violaciones (Argentina, 1985)
 - **Extranjeros**: otro país ejerce jurisdicción (Pinochet en Londres)
 - **Internacionales**: tribunales ad hoc o la CPI

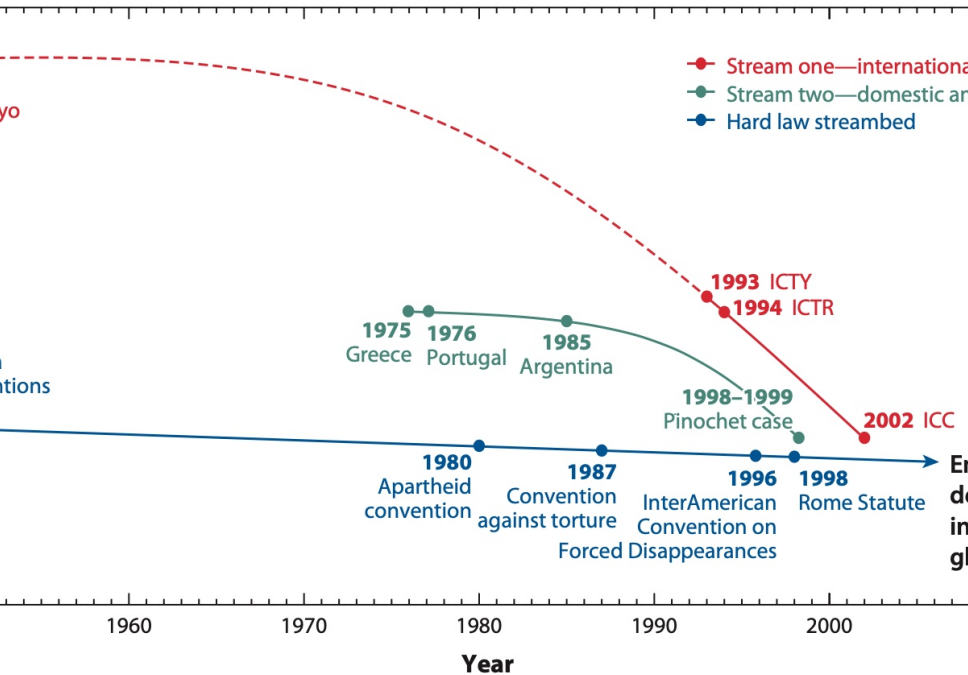
La Cascada de Justicia

- Una nueva **norma internacional**: la responsabilidad **criminal individual**
 - Los líderes son personalmente responsables de las violaciones de DDHH
- Tres tipos de tribunales que la aplican:
 - **Domésticos**: el país juzga sus propias violaciones (Argentina, 1985)
 - **Extranjeros**: otro país ejerce jurisdicción (Pinochet en Londres)
 - **Internacionales**: tribunales ad hoc o la CPI
- Los tres tipos de juicios han crecido exponencialmente desde los años 80

La Cascada de Justicia

- Una nueva **norma internacional**: la responsabilidad **criminal individual**
 - Los líderes son personalmente responsables de las violaciones de DDHH
- Tres tipos de tribunales que la aplican:
 - **Domésticos**: el país juzga sus propias violaciones (Argentina, 1985)
 - **Extranjeros**: otro país ejerce jurisdicción (Pinochet en Londres)
 - **Internacionales**: tribunales ad hoc o la CPI
- Los tres tipos de juicios han crecido exponencialmente desde los años 80
- Motor: redes de activistas, abogados y ONG — la misma lógica que las TANs

Sikkink (2011)



CPI y CEDH: dos modelos de rendición de cuentas

CPI

Corte Penal Internacional (2002)

- Global: 124 Estados partes
- Juzga individuos: genocidio, crímenes de guerra
- Complementariedad: solo si el Estado no actúa
- Débil: EE.UU., Rusia, China fuera; ¿tribunal africano?

CEDH

Convenio Europeo de DDHH (1950)

- Regional: 47 Estados del Consejo de Europa
- Petición individual al Tribunal Europeo
- Tasa de éxito: >50%; 53.000+ solicitudes/año
- El régimen más sólido del mundo

CPI y CEDH: dos modelos de rendición de cuentas

CPI

Corte Penal Internacional (2002)

- Global: 124 Estados partes
- Juzga individuos: genocidio, crímenes de guerra
- Complementariedad: solo si el Estado no actúa
- Débil: EE.UU., Rusia, China fuera; ¿tribunal africano?

CEDH

Convenio Europeo de DDHH (1950)

- Regional: 47 Estados del Consejo de Europa
- Petición individual al Tribunal Europeo
- Tasa de éxito: >50%; 53.000+ solicitudes/año
- El régimen más sólido del mundo

¿Por qué el CEDH funciona mejor? Los miembros comparten valores y hay costes reales por incumplir

Justicia transicional: mecanismos

- **Juicios penales:** responsabilidad criminal individual

Justicia transicional: mecanismos

- **Juicios penales:** responsabilidad criminal individual
- **Amnistías:** olvido legal a cambio de paz (a veces condicional)

Justicia transicional: mecanismos

- **Juicios penales:** responsabilidad criminal individual
- **Amnistías:** olvido legal a cambio de paz (a veces condicional)
- **Reparaciones:** compensación económica o simbólica a las víctimas

Justicia transicional: mecanismos

- **Juicios penales:** responsabilidad criminal individual
- **Amnistías:** olvido legal a cambio de paz (a veces condicional)
- **Reparaciones:** compensación económica o simbólica a las víctimas
- **Lustración:** exclusión de exfuncionarios del nuevo régimen

Justicia transicional: mecanismos

- **Juicios penales:** responsabilidad criminal individual
- **Amnistías:** olvido legal a cambio de paz (a veces condicional)
- **Reparaciones:** compensación económica o simbólica a las víctimas
- **Lustración:** exclusión de exfuncionarios del nuevo régimen
- **Comisiones de Verdad:** establecer un registro público de lo ocurrido

Justicia transicional: mecanismos

- **Juicios penales:** responsabilidad criminal individual
- **Amnistías:** olvido legal a cambio de paz (a veces condicional)
- **Reparaciones:** compensación económica o simbólica a las víctimas
- **Lustración:** exclusión de exfuncionarios del nuevo régimen
- **Comisiones de Verdad:** establecer un registro público de lo ocurrido
- **Memoria y símbolos:** renombrar calles, exhumaciones, monumentos

Juicios vs. amnistías: el dilema

A favor de los juicios

- Justicia para las víctimas
- Efecto disuasorio: menos violaciones futuras
- Legitimidad del nuevo régimen
- La CPI **prohíbe** amnistías para crímenes bajo su jurisdicción

A favor de las amnistías

- Facilita las transiciones (los autócratas negocian su salida)
- Reduce incentivos para prolongar el conflicto
- Pragmatismo: la paz antes que la justicia

Juicios vs. amnistías: el dilema

A favor de los juicios

- Justicia para las víctimas
- Efecto disuasorio: menos violaciones futuras
- Legitimidad del nuevo régimen
- La CPI **prohíbe** amnistías para crímenes bajo su jurisdicción

A favor de las amnistías

- Facilita las transiciones (los autócratas negocian su salida)
- Reduce incentivos para prolongar el conflicto
- Pragmatismo: la paz antes que la justicia

Las comisiones de verdad intentan combinar ambas lógicas:
verdad a cambio de amnistía condicional

Comisiones de verdad: Argentina y Sudáfrica

Argentina

CONADEP (1984)

- Comisión presidencial, no judicial
- Investigó la “Guerra Sucia” (1976–83)
- Informe: *Nunca Más* (1984)
- Base para los juicios posteriores

Sudáfrica

Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR, 1995–2002)

- Presidida por Desmond Tutu
- Amnistía *condicional*: revelar la verdad completa
- “Comprensión, no venganza”
- Más de 40 países han adoptado este modelo

¿Juicios, amnistías o comisiones de verdad?

¿Qué mecanismo crees que es más eficaz para prevenir futuras violaciones de DDHH?

¿Y el más justo para las víctimas?

Resumen: leyes, normas y DDHH en el marco I-I-I

- **Intereses:** los Estados crean y cumplen el DI cuando los beneficios de la cooperación superan los costes; los DDHH se violan cuando la supervivencia del régimen está en juego

Resumen: leyes, normas y DDHH en el marco I-I-I

- **Intereses:** los Estados crean y cumplen el DI cuando los beneficios de la cooperación superan los costes; los DDHH se violan cuando la supervivencia del régimen está en juego
- **Interacciones:** la reciprocidad y la reputación hacen cumplir las normas; las TANS activan el efecto bumerán para ejercer presión transnacional

Resumen: leyes, normas y DDHH en el marco I-I-I

- **Intereses:** los Estados crean y cumplen el DI cuando los beneficios de la cooperación superan los costes; los DDHH se violan cuando la supervivencia del régimen está en juego
- **Interacciones:** la reciprocidad y la reputación hacen cumplir las normas; las TANS activan el efecto bumerán para ejercer presión transnacional
- **Instituciones:** el DI reduce la incertidumbre y crea expectativas; la CPI y la CEDH institucionalizan la rendición de cuentas; la R2P reconcilia soberanía con DDHH

Preguntas?